



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMI ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Satsui Tubun GG. VI Lowokdoro RT.002 RW.004
Kel.Kebonsari Kec.Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fahmi Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan tanggal 12 Februari 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 Maret 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg tanggal 25 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg tanggal 25 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara**



merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 477 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHMI ZAKARIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam yang asli milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam 4 GB yang berisi rekaman CCTV perbuatan sdr. FAHMI ZAKARIA dalam mengambil sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025;
- (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD PUTRA MUSTANA.

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAHMI ZAKARIA** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira Pukul 12.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di di samping utara yayasan Peduli Kasih KDNJH Jl. Muharto GG. VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari itu Sabtu tanggal 13 Desember 2025, Terdakwa telah pergi dari rumah Terdakwa Jl. Satsui Tubun menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Muharto Gg. 5, setelah sampai Terdakwa hendak pergi main kerumah teman Terdakwa yang berada di Kampung Lokasi (tidak jauh dari rumah orang tua) yang mana ketika berjalan menuju Kampung Lokasi Terdakwa melewati Yayasan Peduli Kasih KDNJH Jl. Muharto GG. VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan saat itu Terdakwa melihat ada beberapa motor terparkir dengan tanpa ada yang menjaganya, sehingga saat itu timbul niatan Terdakwa untuk mengambil salah satu motor tersebut. Setelah Terdakwa memperhatikan bahwa situasi aman tidak ada yang mengawasi, berikutnya Terdakwa memilih salah satu kendaraan tersebut yaitu sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. N – 4639 – ACS milik Saksi MUHAMMAD PUTRA MUSTANA yang kebetulan tidak terkunci stang setirnya. Kemudian Terdakwa menuntun motor tersebut menuju ke arah barat sekitar 300 meter ditempat sepi yang berikutnya Terdakwa mencoba membuka jok motor dan membuka dasbort motor untuk memutus kabel kontak dengan tujuan agar mesin bisa dihidupkan. Setelah kabel dapat Terdakwa cabut



akhirnya motor bisa dihidupkan, sehingga motor tersebut Terdakwa bawa kabur menuju tempat kerja Terdakwa di Kelurahan Pandanwangi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa melihat ada postingan di media sosial, yang mana menyebutkan bahwa ada kejadian pencurian di Yayasan Peduli Kasih KDNJH Jl. Muharto GG. VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang yang terekam CCTV (yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri pelakunya), hingga saat itu Terdakwa ketakutan dan berikutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa telah melepas plat nomor dari motor yang Terdakwa curi tersebut dan membuang di sungai di sekitar kelurahan. Karena masih takut hari itu Sabtu tanggal 13 Desember 2025 Terdakwa tidak pulang dan memilih tidur di kantor Linmas kelurahan Pandanwangi. Terdakwa kemudian mendatangi Saksi ACHMAD untuk menawarkan menjual sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol. N – 4639 – ACS dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun karena merasa mencurigakan dengan harga yang sangat murah kemudian Saksi tidak jadi membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa telah didatangi oleh Saksi SUTOMO dan Saksi AJI YULEMBARIONO yang merupakan petugas kepolisian yang menanyakan perihal pencurian tersebut, karena sudah ada buktinya akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan motor yang Terdakwa curi yang saya sembunyikan di samping kelurahan kepada petugas, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi MUHAMMAD PUTRA MUSTANA senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 477 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD PUTRA MUSTANA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada itu Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira pukul 15.00 WIB disamping yayasan peduli kasih KNDJH Jl. Muharto VII RT. 003 RW.010 Kel. Kotalama Kec. Kendungkandang Kota Malang yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada mulannya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya sebagaimana rekaman cctv yang didapatkan dari yayasan peduli kasih. Pada hari Minggu 14 Desember 2025 sekira pukul 21.00 WIB saksi diberitahu petugas kepolisian yang telah melakukan penyelidikan terhadap laporan saksi bahwa pelaku yang diduga mengambil sepeda motor bernama FAHMI ZAKARIA;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara membawa sepeda motor tersebut dari lokasi parkir yang kemudian dituntun menjauh pergi dari lokasi Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stir karena kondisi sepeda motor tersebut telah rusak dan ketika saksi melakukan pengecekan ternyata terdakwa telah merusak rumah kunci dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi dapat ialah kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **ITA PURNAMASARI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Muharto VII RT. 003 RW.010 Kel. Kotalama Kec. Kendungkandang Kota Malang di samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH karena MUHAMMAD PUTRA MUSTANA melapor kepada saksi mengenai hilangnya sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013 yang sejak jam 10.30 WIB diparkir di samping utara Yayasan menghadap ke barat dan tidak dikunci stir telah hilang. Kemudian saksi menyampaikan kepada MUHAMMAD PUTRA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTANA agar melapor ke pihak Kepolisian tetapi terlebih dahulu melihat CCTV. Selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil sepeda motor tersebut sekira jam 12.50 WIB dengan cara dituntun untuk pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut. Namun, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 sekira jam 21.00 WIB, saksi diberitahu petugas kepolisian bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah MUHAMMAD PUTRA MUSTANA yang merupakan teman kerja saksi di Yayasan Peduli Kasih KNDJH Jl. Muharto VII RT. 003 RW.010 Kel. Kotalama Kec. Kendungkandang Kota Malang dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya ialah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang yang merupakan milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang diparkir oleh MUHAMMAD PUTRA MUSTANA pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira jam 10.30 WIB di samping utara Yayasan Peduli Kasih KNDJH menghadap ke barat tetapi tidak dikunci stir;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013 tersebut tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stir;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang didapatkan oleh MUHAMMAD PUTRA MUSTANA (korban) ialah kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. PUSPITA RAHAYU memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Muharto VII RT. 003

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010 Kel. Kotalama Kec. Kendungkandang Kota Malang yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian yaitu Yayasan Peduli Kasih KNDJH karena MUHAMMAD PUTRA MUSTANA melapor kepada saksi mengenai hilangnya sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013 yang sejak jam 10.30 WIB diparkir di samping utara Yayasan menghadap ke barat dan tidak dikunci stir telah hilang. Kemudian saksi menyampaikan kepada MUHAMMAD PUTRA MUSTANA agar melapor ke pihak Kepolisian tetapi terlebih dahulu melihat CCTV. Selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil sepeda motor tersebut sekira jam 12.50 WIB dengan cara dituntun untuk pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut. Namun, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 sekira jam 21.00 WIB, saksi diberitahu petugas kepolisian bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah MUHAMMAD PUTRA MUSTANA yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya ialah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang yang merupakan milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang diparkir oleh MUHAMMAD PUTRA MUSTANA pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira jam 10.30 WIB di samping utara Yayasan Peduli Kasih KNDJH menghadap ke barat tetapi tidak dikunci stir;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013 tersebut tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stir;
- Bahwa kerugian yang didapatkan oleh MUHAMMAD PUTRA MUSTANA (korban) ialah kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. **ACHMAD** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan November 2025 karena terdakwa merupakan pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kantor Kel. Pandanwangi yang bertugas menjaga kebersihan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 sekira jam 18.00 WIB selesai sholat maghrib, terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendari sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang yang merupakan milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA tanpa plat nomor sambil menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak membeli sepeda motor hasil curian tersebut karena tidak memiliki uang sama sekali. Di samping itu, harga yang ditawarkan oleh terdakwa tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut hanya sekali kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak menceritakan asal-usul kepemilikan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa hanya menceritakan bahwa sepeda motor tersebut sepeda bodong;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira jam 01.00 WIB saat petugas kepolisian dari Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang yang merupakan milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam yang asli milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam 4 GB yang berisi rekaman CCTV perbuatan sdr. FAHMI ZAKARIA dalam mengambil sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada mulanya melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira jam 12.50 WIB di Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang di samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH dengan cara mendorongnya sekitaran 300 meter dari lokasi kejadian yaitu samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH karena kendaraan tersebut tidak dikunci stir, kemudian terdakwa berhenti untuk membuka paksa jok menggunakan kayu dan obeng yang terdakwa bawa dengan maksud untuk mengecek BBM. Setelah itu, terdakwa merusak tutup penutup bawah kunci kontak dengan maksud untuk mencari kabel penghubung sakelar stater lalu memutuskan kabel tersebut guna dijemper untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut dikendarai untuk pergi dari lokasi kejadian tanpa izin dari pemiliknya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari yang sama terdakwa melepas plat nomor yang terpasang sekira jam 15.00 WIB di tanah lapang sebelah selatan kantor Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dengan menggunakan sebuah obeng dengan cara memutar baut yang terpasang pada plat nomor sepeda motor tersebut sampai terlepas baik belakang maupun depan kendaraan tersebut. Kemudian di hari yang sama pukul 18.00 WIB terdakwa melihat ada postingan di sosial media yang mana menyebutkan bahwa ada kejadian pencurian di Jl. Muharto terekam CCTV hingga membuat terdakwa ketakutan dan tidak pulang dan memilih tidur di kantor Linmas Kelurahan Pandanwangi;

- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui identitas pemilik kendaraan tersebut lalu ketika sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor yang telah dicuri terdakwa adalah milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang yang merupakan milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- Bahwa terdakwa membenarkan obeng tersebut adalah miliknya sendiri yang biasa dipakai untuk membetulkan pekerjaan di Kelurahan dan obeng tersebut telah terdakwa buang di sungai jembatan teluk grajakan bersama plat nomor sepeda motor hasil curian tersebut untuk mengelabui serta tidak diketahui petugas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk memilikinya karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki kemudian menggunakan jaket warna hitam jenis parasut dan celana panjang kain warna biru dongker. Keberadaan jaket warna hitam jenis parasut tersebut terdakwa buang di Sungai daerah Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang sehingga yang tersisa hanya celana panjang kain warna biru dongker;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terdakwa jual melainkan terdakwa pakai sendiri untuk keperluan transportasi;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan di depan persidangan dan terdakwa membenarkan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 477 huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang bernama **FAHMI ZAKARIA** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa secara melawan hak atau melanggar ketentuan hukum, mengambil untuk dimiliki atas sebagian maupun seluruhnya dari sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis milik orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekira jam 12.50 WIB di Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang di samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH dengan cara mendorongnya sekitaran 300 meter dari lokasi kejadian yaitu samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH karena kendaraan tersebut tidak dikunci stir, kemudian terdakwa berhenti untuk membuka paksa jok menggunakan kayu dan obeng yang terdakwa bawa dengan maksud untuk mengecek BBM. Setelah itu, terdakwa merusak tutup penutup bawah kunci kontak dengan maksud untuk mencari kabel penghubung sakelar stater lalu memutus kabel tersebut guna dijemper untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut dikendarai untuk pergi dari lokasi kejadian tanpa izin dari pemiliknya. Lalu pada hari yang sama terdakwa melepas plat nomor yang terpasang sekira jam 15.00 WIB di tanah lapang sebelah selatan kantor Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dengan menggunakan sebuah obeng dengan cara memutar baut yang terpasang pada plat nomor sepeda motor tersebut sampai terlepas baik belakang maupun depan kendaraan tersebut. Kemudian di hari yang sama pukul 18.00 WIB terdakwa melihat ada postingan di sosial media yang mana menyebutkan bahwa ada kejadian pencurian di Jl. Muharto terekam CCTV hingga membuat terdakwa ketakutan dan tidak pulang dan memilih tidur di kantor Linmas Kelurahan Pandanwangi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor sehingga menimbulkan kerugian material dalam jumlah tertentu. Oleh karenanya, unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa melakukan pengrusakan atas objek pencurian, terdakwa merusak tutup penutup bawah kunci kontak dengan maksud untuk mencari kabel penghubung sakelar stater lalu memutus kabel tersebut guna dijemper untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa objek pencurian itu sedang diparkir di samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH dengan cara mendorongnya sekitar 300 meter dari lokasi kejadian yaitu samping Yayasan Peduli Kasih KNDJH karena kendaraan tersebut tidak dikunci stir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengambil uang milik perusahaannya karena terkait dengan tugas dalam pekerjaannya. Oleh karenanya, unsur **"Dilakukan dengan cara merusak untuk sampai pada barang yang diambil"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 huruf f KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pbenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam yang asli milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam 4 GB yang berisi rekaman CCTV perbuatan sdr. FAHMI ZAKARIA dalam mengambil sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari dan milik saksi korban. Oleh karenanya beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi MUHAMMAD PUTRA MUSTANA.**

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 huruf f KUHP dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FAHMI ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639 ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828, STNK atas nama MILANA Alamat Jl. Muharto VII RT. 003 RW. 010 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak dari sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam yang asli milik MUHAMMAD PUTRA MUSTANA;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam 4 GB yang berisi rekaman CCTV perbuatan sdr. FAHMI ZAKARIA dalam mengambil sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NC11BF1D AT (BEAT), Nopol. N-4639-ACS tahun 2013, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFD222DK205171, Nomor Mesin: JFD2E2194828;
- Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD PUTRA MUSTANA.**
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2026/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 -,
(Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 20 APRIL 2026 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, SH. M.Hum dan Muhammad Hambali, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, SE.SH.MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Danang Ari Wibowo, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Kun Triharyanto Wibowo, SH.M.Hum.

Muhammad Hambali, SH.MH.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, SE.SH.M.Hum